

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Pljevljima, po sudinici Sanji Aničić, uz sudjelovanje zapisničara Sanje Koružić, u krivičnom predmetu protiv optužene D. K. iz P., mjesto K., koju brani advokat J. M. iz P., zbog protivpravnog djela određenog u zakonu kao krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore, a po optužnom predlogu ODT Pljevlja Kt.br. 199/20 od 21.10.2020. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa u prisustvu državne tužiteljke u ODT Pljevlja Sanje Golubović, optužene D. K. i njenog branioca J.M., dana 19.11.2021. godine donio je

P R E S U D U

Okrivljena D. K. JMBG ... od oca M. i majke R. rođene K., rođenoj godine u P., sa prebivalištem u P., mjesto K., državljanka C. G., govori srpskim jezikom, razumije crnogorski, pismena, završila osnovnu školu, nezaposlena, razvedena, majka dvoje djece, ranije neosuđivana, ne vodi se postupak za drugo krivično djelo.

K r i v a j e

Što je:

dana 10.08.2020. godine, u vremenskom periodu od 07,00 - 11,00 časova, u mjestu G. K., opština P., u toaletu porodične kuće svjesna svog djela čije je izvršenje htjela, znajući da je isto zabranjeno kao majka, lišila života svoje dijete za vrijeme porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem, na način što je u toku porođaja, dok je plod još uvijek bio povezan sa majkom pupčanom vrpcom udavila novorođenče stavljajući

mu oko vrata omču od vezice koju je prethodno izvukla iz donjeg dijela trenerke, stežući je i vežući u čvor mašnice u predjelu potiljka sa desne strane, usled čega je nastupila smrt kod djeteta,

čime je izvršila krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore,

pa joj sud na osnovu već citiranog zakonskog propisa, primjenom čl. 4,5,13,15,32,33,36,42,52,53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore te čl. 226 i 229 i 374 ZKP-a

i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Sa kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ukoliko optužena u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti ove presude ne izvrši novo krivično djelo.

Istovremeno sud shodno odredbama čl. 66, 67, 68 i 70 Krivičnog zakonika Crne Gore te čl. 471 st.3 ZKP-a i z r i č e

MJERU BEZBJEDNOSTI

Obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi koja mjera će se izvršiti u C.z. m. z. P. i koja mjera će trajati dok postoji potreba liječenja ali ne duže od 3(tri) godine.

U skladu sa odredbama čl. 226 i 229 ZKP CG okrivljena se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka plati budžetu Crne Gore iznos od 1.340,00€ i na ime paušala iznos od 27,50 €, a u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je podnijelo ovom sudu optužni predlog Kt.br. 199/20 od 21.10.2020. godine protiv optužene D. K.zbog krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika

Crne Gore navodeći da je optužena izvršila krivično djelo na način, mjesto i vrijeme bliže opisano izrekom ove presude. U završnoj riječi državna tužiteljka je u cjelosti ostala pri podnešenom optužnom predlogu i predložila da sud okrivljenu oglasi krivom i osudi po zakonu.

Okrivljena D. K. je u odbrani datoj kod ODT Pljevlja navela da od 2010. godine, kada je sklopila brak sa K. I., živi u mjestu K. sa suprugom I., njegovim roditeljima M. i R., đeverom V. i dvije maloljetne ćerke, u porodičnoj kući I. roditelja. Zbog poremećenih bračnih odnosa se 2014. godine razvela sa Ivanom ali su 2015. godine opet uspostavili dobre odnose tako od tada žive u vanbračnoj zajednici. Dana 10.08.2021. godine nakon završene treće smjene u pekari P., gdje je radila kao trgovac, pozvala je taksi i taksijem otišla kući u K.. Kući je stigla oko 06, 30 h, zatekla je budnu svekrvu sa kojom je porazgovarala, a zatim je otišla na spratni dio kuće gdje su joj spavali suprug i djeca te je legla kod ćerke K.. U jednom momentu je zabolio stomak te je otišla do toaleta, popila čaj i vratila se da spava, ali je iznova osjetila bolove u stomaku i opet otišla u toalet. Iz spavaće sobe do toaleta je sišla sama, nije vidjela nikoga da je bio budan u kući. Kada je ušla u toalet zaključala je vrata za sobom. Ne sjeća se šta se dalje dešavalo, zna samo da se probudila u bolnici, gdje je ležala 7 dana. Doktor joj je rekao da je mnogo iskrvarila, da su morali da joj odstrane matericu i da je najvjerovatnije bila trudna. Nakon 7 dana ljekari su joj rekli da će napustiti bolnicu i pozvali su njenog vanbračnog supruga da joj donese garderobu. Ispred bolnice ju je sačekala policija i inspektori koji su joj rekli da mora poći sa njima u stanicu policije da da izjavu. U tom momentu nije znala šta žele od nje, ni zašto je privode. Inspektori su vikali na nju, pitali zbog čega je ubila dijete, ali ona nije znala o čemu govore i kakvo dijete pominju sve dok joj nisu pokazali fotografije na kojima se vidi porodična kuća njenog svekra i fotografije bebe. Tek tada je počela da se prisjeća da je nakon što je ušla u kupatilo zaključala vrata za sobom i sjela na wc šolju. Stomak ju je jako bolio i u jednom momentu dok je sjedila na wc šolji osjetila je da je nešto ispalo iz nje. Od bola se naslonila na već mašinu, uspjela je da ustane i da se malo ispravi, pogledala je u wc šolju i vidjela da je u njoj beba. Uspjela je da skine donji dio trenerke sa sebe, izvadila bebu iz wc šolje i zamotala je u donji dio trenerke. Sjeća se da su joj ruke bile krvave i svuda oko nje je bilo krvi. Kada je zamotala bebu krenula je prema kadi, ali ju je nešto zatezalo, držeći zamotanu bebu nije mogla da je odmakne dalje od sebe, da je uzme potpuno u naručje, sjeća se da je nešto vukla i čupala od sebe jednom rukom, ali ne zna šta je radila, ne zna da li je nešto otkinula. Sjeća se da je u kadi bila puštena voda ali ne zna kad ju je pustila, sigurno je ona pustila vodu jer je bila sama zaključana u kupatilu, najvjerovatnije je htjela da opere bebu ali se ne sjeća. Sjeća se da dok je noseći bebu prema kadi nešto vukla i čupala, da je pala i više se ničega ne sjeća. Probudila se u 18 h u bolnici, tako su joj rekli, nije znala gdje se nalazi odnosno zbog čega je u bolnici a sestra joj je rekla da je izgubila mnogo krvi i da će joj sledećeg dana doktor sve objasniti. Dalje je navela da se ne sjeća plača bebe, ničega se ne sjeća, samo zna da je nešto ispalo iz nje u wc šolju, ne sjeća se da li je beba zaplakala. Dalje je navela da nije znala da je u drugom stanju, jer je zadnju menstruaciju imala 13-og jula, redovno je išla na posao, nije osjećala tegobe u smislu mučnine i povraćanja, ni u jednom momentu nije posumnjala da je trudna, jer joj je stomak uvijek bio veliki čak i kad je bila najmršavija. U julu mjesecu je osjetila pomjeranje u stomaku, međutim ubrzo je dobila zadnju menstruaciju pa nije posumnjala na trudnoću. Često je imala glavobolje i mijenjala raspoloženja, ali je smatrala da je to zbog lošeg života sa vanbračnim suprugom koji često pije, što kod nje unosi nemir. Porodaj sa prvim djetetom joj je bio težak, a sa drugim lak, a bol koji je osjetila tog jutra uopšte nije ličio na porođajni bol, tako da ni tada nije posumnjala da se porađa. Nakon izlaska iz bolnice u P. bila je kući do 25.08.2020. godine kada je primljena na psihijatrijsku kliniku u K. c. u F., gdje je liječena do 22.09.2020. godine, a kada je došla iz bolnice iz P. iselila se iz porodične kuće svekra i svekrve i sada živi kod svojih roditelja u mjestu Z.. Rješenjem C. z. s. r. od 30.09.2020. godine, određen joj je nadzor nad vršenjem roditeljskog prava u odnosu na maloljetnu djecu u trajanju od 6 mjeseci, a dana 19.10.2020. godine je sporazumno sa svojim vanbračnim suprugom predložila da se vršenje roditeljskog prava nad maloljetnim ćerkama povjeri vanbračnom suprugom I. K. kao ocu. U svojoj odbrani na glavnom pretresu optužena D. K. je izjavila da u cjelosti ostaje pri svojoj odbrani koju je dala na zapisnik ODT Pljevlja dana 20.10.2020. godine. Izjavila je da je izjeda krivica nakon

saznanja šta se desilo, ali da ne priznaje krivicu jer nije bila svjesna šta je uradila niti da je izvršila krivično djelo.

U završnoj riječi branilac optužene adv. J.M. je istakao da je uvjeren da okrivljena nije bila svjesna radnji izvršenja djela, niti njegovih posljedica. Smatra da je okrivljena u momentu izvršenja djela bila neuračunljiva, te da zbog toga nije ni odgovorna za djelo koje joj se stavlja na teret. Branilac optužene smatra da sud ne treba da izrekne osuđujuću presudu okrivljenoj, već da joj izrekne mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi kako je i predložio vještak.

U završnoj riječi optužena D. K. je u svemu prihvatila završnu riječ svog branioca.

U dokaznom postupku sud je saslušao svjedoke R. K., I. K., V. K., R. K., Lj. Č. i M. M., pročitao nalaz i mišljenje vještaka Prof. dr. M. Š. iz P., obdukcioni zapisnik S.br. 116/20 od 18.08.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU D. Z. na ime okrivljene br. 1256 od 14.08.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU D. Z. P. – C. z. m. z. na ime okrivljene br. 784 od 17.08.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU D. Z. na ime okrivljene br. 1256 od 14.08.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU D. Z. P. – C.z. m. z. na ime okrivljene br. 798 od 21.08.2020. godine, izvještaj ljekara specijaliste JZU D. Z. P. na ime okrivljene br. 782, izvršio uvid u otpusnu listu sa epikrizom KCCG obr.br. 1-11/2-SR na ime okrivljene, otpusnu listu sa epikrizom JZU o. B. P. br. 1795/20 na ime okrivljene, pročitao nalaz i mišljenje psihologa JZU D. Z. P. – C. z. m. z. na ime okrivljene od 17.08.2020. godine, izvršio uvid u operacionu listu JZU O. b. P. - Odjeljenje g. i a. br. 1795/20 na ime okrivljene, pročitao ljekarski izvještaj o smrti i potvrdu o smrti KC CG, izvršio uvid u uput jedinice za HMP za bolničko liječenje br. 1070 od 10.08.2020. godine na ime okrivljene, pročitao rješenje JU C. z. s. r. za opštine P. i Ž. br. 0301-468/20-3 od 30.09.2020. godine, zapisnik o medijaciji CM 271/20 od 19.10.2020. godine, zapisnik o uviđaju UP CB P.br. 22/3, br. 215/20-3573/6 od 12.08.2020. godine, izvršio uvid u uput za bolničko liječenje D. Z. P. br. 50842 od 21.08.2020. godine na ime okrivljene, pročitao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP CB P. do 13.08.2020. godine, izvršio uvid u fotoelaborat UP CB P. od 11.08.2020. godine br. 421/10 i fotoelaborat UP CB P. br.17/03-4-1361/1379 od 11.08.2020. godine, izvršio uvid u fotoelaborat UP CB P.br. 420/20 od 10.08.2020. godine, pročitao izvještaj iz KE za okrivljenu izdat od strane M. p. P., te pročitao nalaz i mišljenje tima vještaka medicinske struke dr. S.M., dr Ž. G. i dr B.S. i na glavnom pretresu saslušao predstavnika tima vještaka dr Ž. G..

Nakon provedenog dokaznog postupka i ocjene izvedenih dokaza, cijeneći pri tom i odbranu optužene sud je utvrdio da je optužena D. K., u stanju bitno smanjene uračunljivosti, izvršila krivično djelo koje joj je optužnim predlogom ODT stavljeno na teret a na način, mjesto i vrijeme kako je to bliže opisano u izreci ove presude. Ovakvu svoju odluku sud je zasnovao na činjenicama koje slijede iz dokaza izvedenih na glavnom pretresu.

Iz izjava saslušanih svjedoka Č.Lj. i M. M. sud je utvrdio da su njih dvije zajedno sa okrivljenom dana 09.08.2020.godine radile treću smjenu od 22,00 do 06,00 časova narednog dana i da je optužena nakon završene smjene otišla taksijem kući. Svjedok Č. Lj. navela je da optuženu poznaje godinu dana, odnosno od kada je optužena počela da radi u pekari „P.“ gdje i ona radi, da sve do kritičnog događaja nije ništa neobično primijetila na optuženoj osim što je zbog njenog fizičkog izgleda posumnjala da je u drugom stanju. Jednom

prilikom je pitala optuženu da li je trudna ali je to ona negirala tako da je zaključila da optužena ne želi da razgovara o tome. Navela je i da su dana 09.08.2020.godine zajedno radile treću smjenu od 22,00 do 06,00 časova narednog dana i da je optužena nakon završene smjene otišla taksijem kući. I svjedok M. M., koja je takođe zaposlena u pekari „P.“, je navela da je optuženu upoznala kada je počela da radi u toj pekari, da je primijetila fizičke promjene kod optužene, odnosno da joj je stomak veći zadnjih mjeseci te je jednom prilikom pitala da li je trudna ali je ona odgovorila da nije. Dana 09.08.2020. godine radila je u trećoj smjeni od 22,00 do 6,00 časova zajedno sa Č. Lj. i sa optuženom D., ništa neobično kod D. nije primijetila, nakon završenog posla u 06,00h narednog dana ona i D.su pozvale taksi i taksijem su zajedno otišle kući pošto svjedok živi u D. K. a optužena u G.K.. Sud je u cjelosti prihvatio kao istinite i objektivne izjave svjedoka, obje su svjedočile o onome što je njima lično poznato, njihovi iskazi su ne samo međusobno saglasni, već su u tom dijelu saglasni i sa kazivanjem okrivljene. Iz Rješenja C. Z. S. za o. P. i Ž. broj 0301-4680/2020-3 od 30.09.2020. godine, utvrđeno je da je okrivljenoj određen nadzor nad vršenjem roditeljskog prava u odnosu na maloljetnu djecu K. K.rođenu godine i J. K. rođenu godine u trajanju od 6 mjeseci počev od 21.08.2020. godine. Iz zapisnika o medijaciji CM 271/20 od 19.10.2020. godine utvrđeno je da su okrivljena i njen vanbračni suprug K. I. kao roditelji maloljetnih ćerki K. i J. K. se saglasili da se maloljetna djeca povjere na dalje vršenje roditeljskog prava ocu I. uz stalne dogovore sa majkom D.. Svjedoci R. K., I. K., V. K. i R. K. nisu željeli da svjedoče koristeći se svojim pravom iz čl. 109 ZKP.

Iz otpusne liste sa epikrizom JZU O. b. P. br. 1795/20 na ime okrivljene utvrđuje se da je okrivljena u toj bolnici liječena od 10.08.2020. do 17.08.2020. godine, da je na Ginekološko odjeljenje dovela ekipa HMP, da su je pronašli u kući, u besvjesnom stanju, bez mjerljivog pritiska, sa obilnim vag. krvarenjem, nakon dobijenog poziva od rodbine. Dalje se navodi da se nakon svih dijagnostičkih odrađenih procedura sa sigurnošću može reći da se radilo o trudnoći veće, kasne gestacije kao i porođaju ploda izvan bolničke ustanove, a obzirom da plod nedostaje tačna gestacijska starost istog se ne može precizirati, te da je o događaju obaviješten i MUP po proceduri. I iz izvještaja ljekara specijaliste JZU O. b. P., Urgentna medicinska pomoć na ime okrivljene br. protokola 782 se utvrđuje da se kod okrivljene radilo o postporođajnom krvarenju, da je porođaj slijedio van bolničke ustanove, nema ploda, te da se zbog vitalne ugroženosti pacijentkinje moralo pristupiti daljem operativnom liječenju. Iz ljekarskog izvještaja o smrti i potvrde o smrti je utvrđeno da je dana 10.08.2020. godine u 14 časova utvrđena smrt ženskog novorođenčeta (plod D. K.). Iz Zapisnika o uviđaju S. K. p. UP CB P. 22/3 broj 215/20-3573/6 od 12.08.2020. godine i Izvještaja o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta br.KU- sa fotodokumentacijom br. 421/2020 od 11.08.2020. godine i br. 17/03-4-1361/1379 od 11.08.2020. godine utvrđeno je da je prilikom uviđaja u veš mašini (lociranoj u kupatilu prizemlja kuće) pronađen fetus umotan u plavu pamučnu trenerku, koji se nalazio u pvc kesi, sve je fiksirano fotografisanjem, a fetus je izuzet i poslat na obdukciju.

Iz obdukcionog zapisnika S.br. 116/20 od 18.08.2020. godine sud je utvrdio da je davljenje novorođenčeta izvršeno u toku porođaja, dok je plod još uvijek bio povezan sa majkom pupčanom vrpcom. Naime, obducent Prof. dr M. Š. specijalista za sudsku medicinu, je izvršio spoljašnji pregled leša kao i unutrašnji pregled glave, vrata i grudi, trbuha, kostiju, te je uz dopunske analize (specijalna obdukciona tehnika vrata i vratnih organa, analiza prisustva vazduha u grudnoj duplji, specijalna obdukciona tehnika plućnog tkiva, želudca i crijeva, patološko-histološka analiza i konsultativna, te analiza podataka iz medicinske dokumentacije) utvrdio da je smrt ženskog novorođenčeta, živorođenog u desetom mjesecu materičnog života, apsolutno sposobnog za vanmaterični život, bila nasilna i da je nastupila usled davljenja. Na osnovu ustanovljenog nalaza njegovo je mišljenje da je davljenje izvršeno u toku porođaja dok je plod još uvijek bio povezan sa majkom pupčanom

vrpcom. Nalaz i mišljenje vještaka dr. Š. sud je u cjelosti prihvatao kao objektivan, jasan i dat po pravilima struke a na osnovu izvršenog spoljašnjeg i unutrašnjeg pregleda leša i podataka iz medicinske dokumentacije

Dakle, na osnovu odbrane optužene date pred tužiocem u kojoj je optužena navela da je iz spavaće sobe do toaleta sišla sama, da je kada je ušla u toalet zaključala vrata za sobom, da je kada su joj pokazali fotografije na kojima se vidi porodična kuća njenog svekra i fotografije bebe počela da se prisjeća da je nakon što je ušla u kupatilo zaključala vrata za sobom i sjela na wc šolju, da je dok je sjedila na wc šolji osjetila da je nešto ispalo iz nje, a kada je uspjela da ustane i da se malo ispravi vidjela da je u wc šolji beba, te otpusne liste sa epikrizom JZU O. b. P., zapisnika o uviđaju i obdukcionog zapisnika na nesumnjiv način je utvrđeno da je optužena kritične prilike izvršila krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju na način što je u toaletu porodične kuće u toku porođaja, dok je plod još uvijek bio povezan sa majkom pupčanom vrpcom udavila novorođenče stavljajući mu oko vrata omču od vezice koju je prethodno izvukla iz donjeg dijela trenerke, stežući je i vežući u čvor mašnice u predjelu potiljka sa desne strane, usled čega je nastupila smrt kod djeteta.

Iz medicinske dokumentacije (izvještaja ljekara specijalista) i otpusne liste sa epikrizom KCCG obr.br. 1-11/2-SR na ime okrivljene, sud je utvrdio da je okrivljena bila na liječenju u Psihijatrijskoj klinici od 25.08.2020. do 22.09.2020. godine, da je otpuštena u stanju inicijalne remisije, te da se radi o simplifikovanoj strukturi ličnosti sa niskom frustracionom tolerancijom i sklonošću naglom i abruptivnom reagovanju, da nema indikatora za disocijativne fenomene, te da je njeno aktuelno funkcionisanje anksio depresivno i reaktivno sa izrazitim osjećanjem krivice ali bez floridne psihotične simptomatologije. Iz nalaza i mišljenja tima vještaka dr Ž. G. psihijatra iz P., prof. dr S. M., profesora kliničke psihijatrije i prof. B. Š. I., profesora psihologije, koji su sačinili na osnovu podataka iz spisa predmeta, uvida u medicinsku dokumentaciju, na osnovu neposrednog pregleda sa psihološkim testiranjem okrivljene K. D., u psihijatrijsko-psihološkom prosuđivanju izvršili su eksploraciju ispitanice-okrivljene, analizu njenog životnog puta, imali u vidu deliktну situaciju, sud je utvrdio da je okrivljena K. D. osoba prosječnih intelektualnih potencijala koja ne boluje od trajnog duševnog oboljenja psihotičnog tipa, niti težeg duševnog poremećaja i da ispoljava simptome primarno-neurotski strukturirane ličnosti sa fazama reaktivne depresije. Okrivljena negira krivično djelo kojim se tereti te vještaci smatraju da je u vrijeme krivičnog djela ona bila u stanju akutnog konfuznog stanja nakon poroda koje je nastalo usled hormonalnog disbalansa sa težim oblikom prolazne depresije na neurotskom nivou. Njena sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u deliktnoj situaciji je bila bitno smanjena. Posebno je vještak dr Ž.G. na raspravi pojasnio da je sposobnost optužene da shvati značaj svoga djela i mogućnost da upravlja svojim postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena, što znači da je svijest bila i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu izmijenjena zbog hormonskog uticaja, odnosno preplavljenosti hormona tokom izvršenja krivičnog djela i krvarenja. Naveo je da je poznato da u momentima iskrvavljenja tokom normalnog, prinudnog ili nasilnog pobačaja dolazi do kvantitativnih poremećaja svijesti, tipa sopora što u prevodu znači pospanosti i oslabljenosti psiho-motornog aparata u smislu doživljavanja sopstvenih senzacija iz unutrašnjosti organizma, kao i spoljnih uticaja okoline. Istakao je i da nije prirodno niti logično da postoji smanjena uračunljivost kod svake porodilje usled eventualnog dejstva hormona. U konkretnom slučaju cijenili su i socijalne odnosno sociološke aspekte, porodične aspekte, dugogodišnji stres u porodici, česte sukobe u porodici, brakorazvodnu poziciju u smislu odlaska od supruga, pa poslije dvije godine vraćanje suprugu, nerazriješene interpersonalne porodične odnose šire porodične zajednice sa kojom optužena živi, eventualnu mogućnost i socioloških, porodičnih uticaja okoline na samu okrivljenu, pa pretpostavljajući i tu okolnost cijenili su kao vještaci da se radi o prethodno visoko traumatizovanoj trudnoći, da je okrivljena u momentu stresa odnosno samog porođaja praktično bila prepuštena samoj sebi, bez podrške uže ili šire porodice u afektivnom, emotivnom i

sociološkom smislu riječi, što je dovelo do hipersenzitivnosti, odnosno osjetljivosti organizma na stresnu okolnost samog porođaja, da je preplavljenost hormona u tim okolnostima, kao i krvarenje tokom porođaja, uticala da dođe do pojave poremećaja svijesti u kvantitativnom i kvalitativnom smislu riječi u vidu suženja pa i pomućenja svijesti, kao i pada kognitivnog funkcionisanja usled dugogodišnjeg stresa u vidu poremećaja više psihičkih funkcija, kao što je mišljenje, pažnja, pamćenje, shvatanje i logično zaključivanje. Imajući u vidu podatke u sudskom spisu, životni put okrivljene, neposredni psihijatrijski pregled sa psihološkim testiranjima, način izvršenja krivičnog djela, a posebno medicinsku dokumentaciju, zaključili su da se radi o osobi sa visoko traumatizovanim iskustvom koje klinički odgovara odloženoj afektivno emotivnoj reakciji na stres u vidu postraumatskog stresnog poremećaja i prolongiranje depresije nakon aktuelno krivičnog događaja. U tim okolnostima vještak dr Ž. G. preporučio je sudu da okrivljenoj izrekne mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi u nadležnom Domu zdravlja u vidu povremenih posjeta psihijatru. Nalaz i mišljenje vještaka dr Ž. G., prof. dr S. M., i prof. B. Š. I., sud je u cjelosti prihvatio kao objektivan, dat veoma detaljno i po pravilima struke a na osnovu medicinske dokumentacije za optuženu, te neposrednog psihijatrijskog pregleda i psihološkog testiranja.

Kod ovakvog činjeničnog stanja, obzirom da se u radnjama optužene stiču svi bitni elementi bića utuženog krivičnog djela sud je istu oglasio krivom i osudio po zakonu i istovremeno joj izrekao mjeru bezbjednosti. Prilikom određivanja vrste kazne i prilikom odmjerenja njene visine sud je u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija cijenio i svrhu uslovne osude, pa je mišljenja da radi krivično-pravne zaštite protiv okrivljene nije bilo neophodno izricati drugu vrstu sankcije osim uslovne osude, jer je sud mišljenja da će se prema okrivljenoj i sa ovom krivičnom sankcijom ostvariti svrha kažnjavanja. Izrečena krivična sankcija prema okrivljenoj je adekvatna i primjerena stepenu društvene opasnosti učinjenog djela kao i nastalim posledicama te ista predstavlja onu mjeru koja će prema okrivljenoj uticati da se ostvari svrha kažnjavanja propisana odredbom člana 32 KZCG. Na ovu krivičnu sankciju sud se odlučio imajući u vidu da okrivljena ranije nije osuđivana, da je u momentu izvršenja krivičnog djela njena sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila bitno smanjena, okrivljena je bila u akutnom konfuznom stanju nakon poroda, da se radi o osobi sa visoko traumatizovanim iskustvom, da nije bila svjesna šta je uradila, te da je sada zbog učinjenog djela izjeda krivica.

U skladu sa odredbama čl. 226 i 229 ZKP CG sud je obavezao okrivljenu da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 1.340,00€ a koji iznos predstavlja naknadu za izvršenu obdukciju i naknadu za vještačenje tima vještaka medicinske struke.

Iznos paušala od 27,50€ sud je okrivljenoj odredio imajući u vidu dužinu trajanja i složenost krivičnog postupka kao i imovno stanje okrivljene.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

Zapisničarka S u d i j a

Koružić SanjaSanja Aničić

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana po prijemu iste Višem sudu u Bijelom Polju, a preko ovog suda.

DOSTAVLJENO:

1x ODT Pljevlja

1x okrivljenoj

1x braniocu

4x u predmet